MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS O CONTRATISTAS

Secretaría de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadanía.

Subsecretaría de servicio a la ciudadanía.

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
E innovación de Medellín.

INTRODUCCIÓN

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tiene la obligación de brindar atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción de acuerdo con el inciso primero del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, que establece que: "*En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad*"

Adicionalmente y de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, es deber reglamentar la tramitación interna de las peticiones que le corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Igualmente, el Decreto Municipal 883 de 2015, define como función de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Dirigir el servicio a la ciudadanía, en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en corresponsabilidad con las dependencias competentes".

Por lo anterior, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía establece los lineamientos para la gestión de las PQRSD al interior de la Administración Distrital para fortalecer tanto la cultura del servicio al ciudadano como la prestación del servicio a la comunidad.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO 1. GENERALIDADES 5

1.1 Objeto 5

1.2 Alcance 5

1.3 Sistema para la gestión de las PQRSD 5

CAPITULO 2. MARCO LEGAL 6

2.1 Normativa del derecho de petición 6

CAPITULO 3. DERECHO DE PETICIÓN 8

3.1 Definición 8

3.2 Mecanismo de protección 8

3.3 Modalidades 8

3.4 Importancia del derecho de petición 9

CAPITULO 4. MODALIDADES Y TÉRMINOS DEL DERECHO DE PETICIÓN 11

4.1 Clasificación de las solicitudes 11

4.2 Términos para dar respuesta 11

4.3 Solicitudes que no son manifestaciones del derecho fundamental de PQRSD 12

CAPITULO 5. CANALES PARA LA RADICACIÓN DE PETICIONES 15

5.1 Oficiales 15

5.2 No oficiales 16

5.3 Formalización de una PQRSD ingresada por un medio no oficial. 17

CAPITULO 6. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE PETICIONES 19

6.1 Contenido del Derecho de Petición 19

6.2 Insistencia del ciudadano en la presentación de una solicitud que no cumple los requerimientos para su radicación 20

6.3 Peticiones verbales 20

6.4 Peticiones en otras lenguas 22

6.5 Presentación de solicitudes, quejas, reclamos o denuncias por parte de los niños, niñas y adolescentes. 22

6.6 Peticiones presentadas de manera anónima 22

6.7 Peticiones análogas de información, de interés general o de consulta 23

6.8 Peticiones reiterativas 24

CAPITULO 7. TIPOLOGÍA DE LAS PQRSD 25

7.1 Solicitudes para resolver en la Estrategia de Solución en Primer Contacto 25

7.2 Peticiones de segundo nivel 25

7.2.1 PQRSD Unidependencia 26

7.2.2 PQRSD Multidependencia 26

CAPITULO 8. GESTIÓN DE LAS PETICIONES 27

8.1 Atención prioritaria de peticiones 27

8.2 Atención prioritaria de peticiones con adopción de medidas de urgencia 28

8.3 Ampliación de información al peticionario 28

8.3.1 Solicitud de corrección o aclaración de petición oscura o no clara. 29

8.3.2 Solicitud de complementación de información 29

8.3.3 Solicitud de ampliación de términos para dar respuesta. 30

8.4 Desistimientos 31

8.5 Remisiones por competencia 32

8.6 Procedimientos regulados por normas especiales 33

8.7 Procedimiento especial de solicitud de información con identificación reservada 34

8.8 Rechazo de peticiones de información por motivo de reserva legal 35

8.9 Gestión de las solicitudes de información 36

8.10 Gestión de solicitudes entre autoridades 37

8.11 Notificación de la respuesta al ciudadano 39

8.12 Tratamiento de datos personales 40

8.13 Conflicto de intereses 42

CAPITULO 9. DEVOLUCIONES 42

CAPÍTULO 10. RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN 43

10.1 Requisitos para el cierre efectivo de una petición en el sistema 44

10.2 Respuestas a derechos de petición no válidas para el cierre efectivo de la misma 44

CAPITULO 11. ACTORES EN LA GESTIÓN DE PQRSD EN LA ADMINISTRACIÓN 45

11.1 Solicitante 45

11.2 Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. 45

11.3 Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos 47

11.4 Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la Información: 49

CAPITULO 12. ROLES EN LA GESTIÓN DE PQRSD 51

CAPITULO 13. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PQRSD 52

13.1 Funcionamiento 52

13.2 Clasificación de las solicitudes por medio de la Matriz temática 52

13.3 Cierre de peticiones en el Sistema para la Gestión de las PQRSD 53

13.4 Tratamiento de los datos personales de los ciudadanos 54

13.5 PQRSD asociadas a Trámites 54

CAPITULO 14. REPORTES DE GESTIÓN DE PQRSD DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO 55

14.1 Reporte semanal sobre la gestión de las dependencias 55

14.2 Informe de seguimiento semestral de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción– PQRSD 56

14.3 Registro público de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción– PQRSD 57

14.4 Informe de mejora en los procesos y procedimientos por el ingreso de PQRSD a la entidad 57

CAPITULO 15. INDICADORES DE GESTIÓN 58

CAPITULO 16. QUEJAS NO CONFORMES 59

CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1 Objeto

Establecer los lineamientos generales para la adecuada y oportuna gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por posibles actos de corrupción por parte de funcionarios o contratistas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

1.2 Alcance

El Manual de Buenas Prácticas de PQRSD está dirigido a las dependencias del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, tanto para los servidores públicos como para contratistas que tengan dentro de sus compromisos u obligaciones contractuales dar gestión a los requerimientos de los ciudadanos.

1.3 Sistema para la gestión de las PQRSD

El direccionamiento de las PQRSD se realiza a través de un Sistema de Gestión tecnológico-documental, a cargo de la Secretaría de Innovación Digital, basado en una matriz temática de decisión por Dependencia y con propiedades para radicar, clasificar, responder y notificar las respuestas a las PQRSD.

El direccionamiento de las PQRSD se realiza por medio de la bandeja de Workflow y por competencia de acuerdo con el marco normativo que define las funciones, programas, proyectos y demás obligaciones como Distrito.

CAPITULO 2. MARCO LEGAL

2.1 Normativa del derecho de petición

NORMA	MATERIA
Constitución Política	Artículos 23, 74 y 209
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1437 de 2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1952 de 2019	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Decreto Nacional 2623 del 2009	Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Decreto 019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 2106 de 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1755 de 2015	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decreto 103 de 2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones

Resolución 14476 de 2015	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Decreto 1166 de 2016	Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
Decreto Municipal 883 de 2015 y el Acuerdo 01 de 2016	Por el cual se adecua la Estructura de la Administración Municipales de Medellìn, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.
Documento CONPES 3649 de 2010	Politica nacional de servicio a la ciudadanía.
Documento CONPES 3785 de 2013	Política nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano y concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a financiar el proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano.
Decreto 049 de 2018.	Por el cual se actualiza el Sistema de Servicio a la Ciudadanía del Distrito de Medellín, y se dictan otras disposiciones

CAPITULO 3. DERECHO DE PETICIÓN

3.1 Definición

Derecho fundamental constitucional que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas, verbales o escritas, de interés general o particular ante las autoridades o particulares y obtener de ellos una pronta respuesta sobre lo solicitado.

La presentación de peticiones no requiere llevar la indicación de "petición" para que sean identificadas como un derecho de petición en razón a que deberán, en todo caso, analizarse su contenido por parte de los responsables.

3.2 Mecanismo de protección

Por ser un derecho fundamental constitucional, tiene protección judicial inmediata mediante el ejercicio de la acción de tutela.

3.3 Modalidades

El derecho de petición tiene diferentes modalidades que pueden contener solicitudes sobre:

- El reconocimiento de un derecho.
- La intervención de una entidad o funcionario.
- La resolución de una situación jurídica.
- La prestación de un servicio.
- Requerir información.
- Consultar.
- Examinar y requerir copias de documentos[1].
- Formular consultas.
- Quejas.

[1] Artículo 14 ley 1755 de 2015. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario opera silencio administrativo positivo. Por consiguiente, la administración ya no podrá, negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

- Denuncias[2]
- Reclamos e interponer recursos[3]

3.4 Importancia del derecho de petición

Atender debidamente los derechos de petición que ingresan al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín permite a la Administración generar una comunicación eficaz con la comunidad, brindándole herramientas que permitan garantizar sus derechos.

Adicionalmente, las diferentes solicitudes facilitan a las dependencias hacer un estudio sobre el mayor número de temas que son requeridos por parte de los grupos de valor, identificar las necesidades más comunes, así como las quejas más recurrentes, convirtiéndose de esta manera en el insumo de trabajo de la Administración Distrital con miras a mejorar los índices de satisfacción ciudadana.

Finalmente, no dar gestión a las PQRSD, acarrea consecuencias para el servidor público responsable o contratistas y para la Administración en general, en cuanto al decaimiento de los índices de satisfacción de la comunidad, además de otras como:

a) ***Prestación ineficaz del servicio:*** Cuando la entidad no garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos de los ciudadanos, no es posible mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa[4].

b) ***Reducción de los índices de satisfacción de la ciudadanía con la Entidad.***

[2] Solo se entenderán por denuncias aquellas referidas por actos de corrupción de los Servidores públicos o contratistas del Distrito de Medellín, puesto que las denuncias por otro tipo de actos se direccionarán a las entidades competentes.
[3] La interposición de recursos no se tendrá en cuenta como un derecho de petición y por ello no se resolverán dentro del término establecido para estos, sino que se les dará el tratamiento que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determine para los mismos
[4] Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dimensión tercera: Gestión con Valores para Resultados, numeral 3.2.2 Relación Estado Ciudadano

c) ***Posibles sanciones disciplinarias:*** la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, desconocer las prohibiciones y los derechos de las personas, constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria[5].

d) ***Posibles sanciones penales:*** Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, tiene como pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años, y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años[6].

e) ***Disposiciones administrativas:*** Dentro de los compromisos laborales de los servidores públicos se encuentra especificado el cumplimiento de la política de servicio a la ciudadanía que incluye la gestión oportuna a las PQRSD. Lo anterior, concordando con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, para alcanzar todos los objetivos y requerimientos de calidad.

f) ***Materialización de salidas no conformes de cara al ciudadano*** Generando incumplimiento a los criterios definidos en la norma NTC ISO 9001, 2015 numeral 8 y al marco normativo que regula el Derecho de Petición.

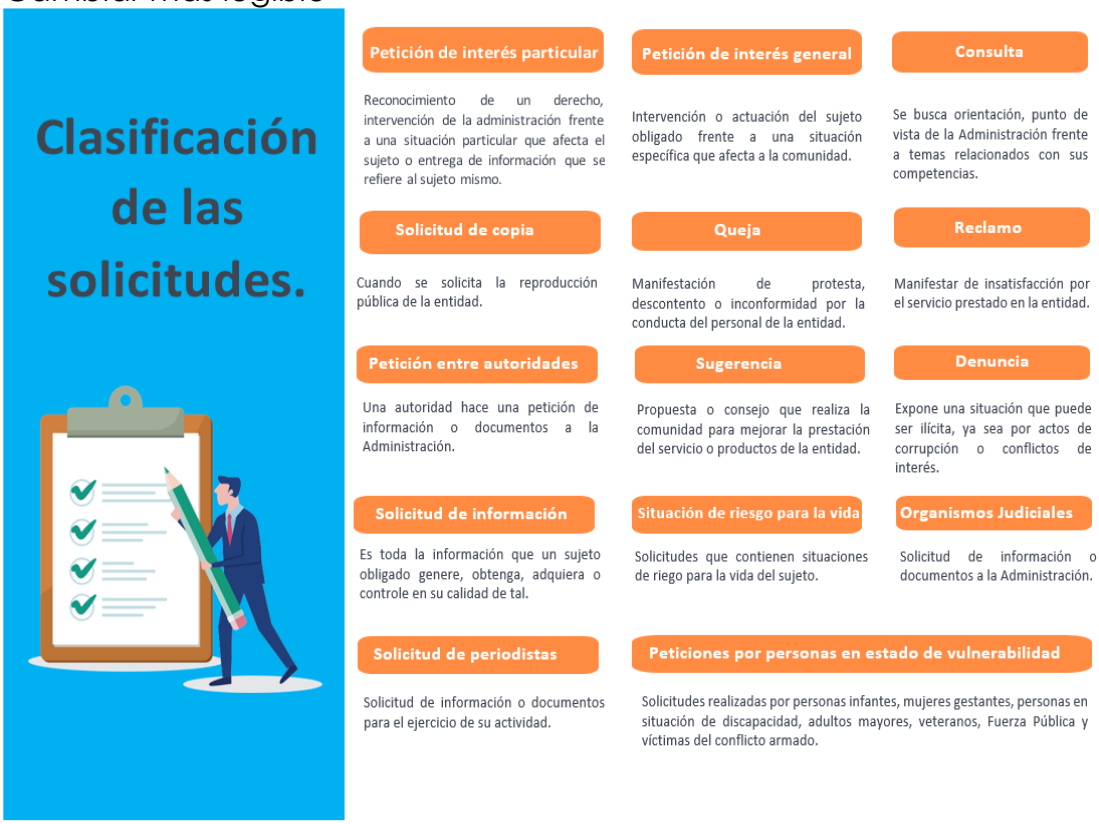
5 Artículo 38, numeral 35, ley 1952 de 2019.
Ibid, el artículo 39, numeral 8. "Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento"
6 *Prevaricato por omisión".* Artículo 414, ley 599 de 2000 modificado por el artículo 33 de la ley 1474 de 2011."

CAPITULO 4. MODALIDADES Y TÉRMINOS DEL DERECHO DE PETICIÓN

4.1 Clasificación de las solicitudes

Para efectos del presente manual se adoptan las siguientes definiciones conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015

Cambiar más legible



4.2 Términos para dar respuesta

Los términos para dar respuesta a solicitudes que ingresen al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, varían de acuerdo a

la modalidad o al tipo de persona que lo realice; según las disposiciones de la ley, se establecen de la siguiente manera:

- Peticiones de periodista: Dar prioridad respecto a las que ya ingresaron
- Peticiones de Organismos Judiciales: Previsto en la comunicación.

4.3 Solicitudes que no son manifestaciones del derecho fundamental de PQRSD

A continuación, se relacionan las comunicaciones o solicitudes que no se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición, ni su régimen jurídico es el establecido en la Ley Estatutaria del Derecho de Petición (Ley 1755 de 2015) y por lo tanto su registro no será realizado por la bandeja de Workflow del sistema Mercurio sino por la de Destinatario o por los aplicativos que la entidad lo determine para su recepción y clasificación.

Clasificación	Descripción
Agradecimiento	Comunicaciones donde se manifieste agradecimiento a cualquier dependencia y/o servidor sobre la gestión realizada por los mismos
Felicitaciones	Comunicación donde se manifiesta una exaltación a cualquier dependencia y/o servidor sobre la gestión realizada por los mismos
Manifestación de opinión	Comunicaciones donde se presenta una opinión sobre un tema específico, pero que no se considera una petición al no solicitar nada
Invitación	Comunicaciones donde se invite a las dependencias y/o servidores a participar de algún evento
Publicación	Documentos como revistas, libros, periódicos, folletos, afiches, carteles, remitidos a cualquier dependencia o servidor para su conocimiento
Oficio de Respuesta	Comunicaciones donde se responda a oficios enviados por cualquier dependencia y/o servidor de la Entidad a otras entidades o ciudadanos que no requiere de respuesta
Requerimientos a los ciudadanos	Respuestas de los ciudadanos sobre requerimientos realizados por la entidad para la gestión de un trámite o aclaración de información.
Informes	Comunicaciones donde se estén remitiendo informes de gestión, estadísticos, control, etc.
Copia de Respuesta	Comunicaciones dirigidas a peticionarios por parte de otras Entidades y remitidas a cualquier dependencia y/o funcionario de la Entidad para conocimiento.

Notificación	Comunicaciones donde se informe: Autos de archivo de procesos fiscales, disciplinarios o penales.
Cotización	Ofertas y/o propuestas económicas solicitadas por cualquier dependencia de la Entidad, para la adquisición de un bien y/o servicio
Tutelas	Comunicaciones donde se remitan tutelas y fallos de estas
Acciones Judiciales	Comunicaciones remitidas por autoridades judiciales donde manifiesten que la entidad o algunas de sus dependencias hace parte de un proceso judicial ordinario (Acción de Reparación Directa, Acción Popular, Acción de Grupo, Acción de Incumplimiento, Acción Electoral, Acción de Reparación y Restablecimiento del Derecho)
Procedimientos Administrativos	Se encuentran relacionados con los recursos que se pueden interponer ante un acto administrativo generado por la entidad
Trámites	Conjunto de requisitos, pasos o acciones que deben efectuar los ciudadanos para hacer efectivo un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley, cuyo resultado es un producto o servicio. Para pertenecer a esta categoría, deben estar inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

En caso de que alguna de estas solicitudes ingrese por el Flujo de PQRSD del sistema utilizado para el efecto; se recomienda a la dependencia comunicar al ciudadano que dicha solicitud tiene una gestión diferente por lo que no aplican los tiempos del derecho de petición o porque su tratamiento y gestión está amparado en un marco normativo diferente.

No informar oportunamente al ciudadano que la solicitud no se enmarca en el derecho de petición sino en otro tipo de solicitud, puede conllevar a que el solicitante interponga una tutela por el incumplimiento de los términos de respuesta.

Tenga en cuenta:

- Lo importante no es el tiempo que te vas a demorar para dar respuesta a la solicitud, sino informar al ciudadano que su solicitud no se enmarca en los tiempos del derecho de petición y por la tanto la gestión de la petición se realiza mediante un procedimiento y tiempos diferentes.
- Mantener informado al ciudadano de la gestión, evita que se genere acciones de tutela innecesarias o que se reitere la solicitud.

CAPITULO 5. CANALES PARA LA RADICACIÓN DE PETICIONES

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenta con diferentes canales y medios de atención al público, enfocados a satisfacer las necesidades de los grupos de valor a través de la prestación de servicios con calidad y oportunidad; conocidos como canales oficiales.

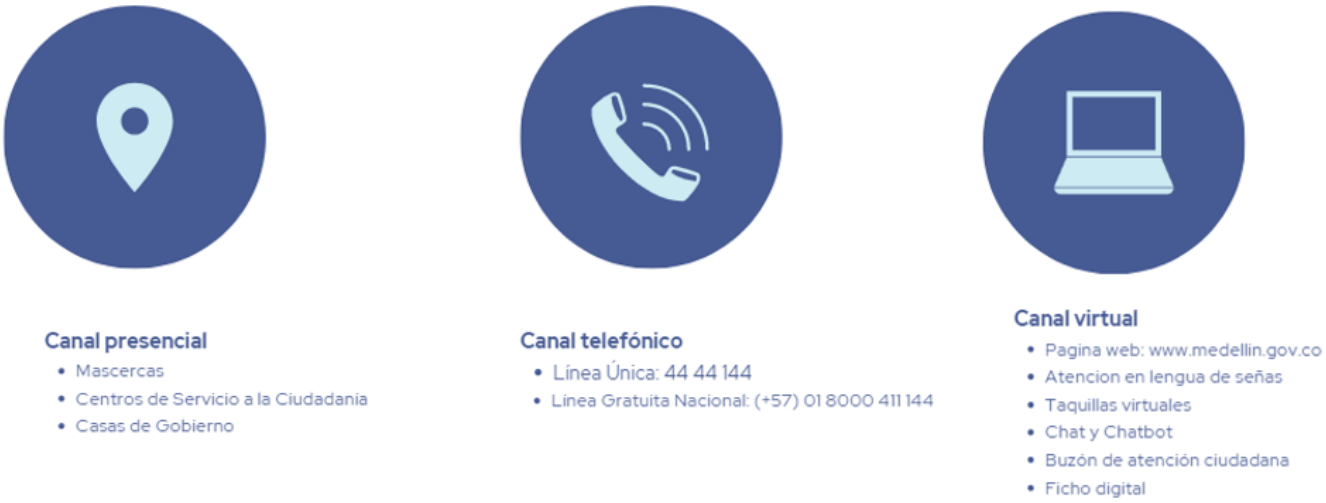
Sin embargo, también existen otros medios, que no cuentan con la idoneidad para atender a la ciudadanía, conocidos como canales no oficiales. A continuación, se darán a conocer las dos tipologías:

5.1 Oficiales

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía dispone de tres (3) canales oficiales para la presentación de peticiones, quejas,

reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción ante El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que permiten la radicación oficial y su consolidación en el Sistema de Gestión documental para las PQRSD con fines de gestión, trazabilidad, seguimiento, medición, alertas y control del procedimiento interno.

Los canales oficiales se definen a continuación:



5.2 No oficiales

Son aquellos que no están definidos institucionalmente para atender a los distintos grupos de valor, porque no siguen protocolos de atención, no son medibles, ni recuperable la información en el tiempo careciendo de trazabilidad y como consecuencia no responden a una atención con aplicabilidad de los criterios de calidad y archivo.

- En Situ: Son las peticiones que se elevan por los ciudadanos de manera verbal o escrita en eventos programados o no por la Alcaldía de Medellín por fuera de las sedes de Servicio a la Ciudadanía.

- Telefónico personal o Institucional: Son las peticiones que ingresan al número telefónico institucional o personal de los servidores públicos o contratistas de la Alcaldía de Medellín.

- Correo electrónico personal o Institucional: Son las peticiones que ingresan al correo institucional o personal de los servidores públicos o contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

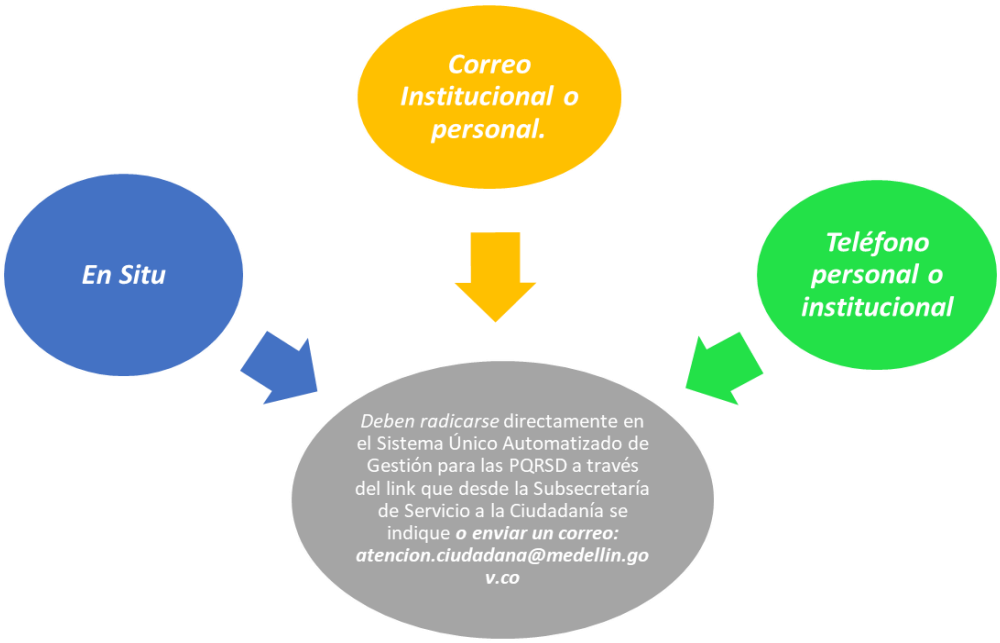


Ilustración 1 Canales no oficiales

5.3 Formalización de una PQRSD ingresada por un medio no oficial.

Aunque los canales no oficiales, no son idóneos para recibir solicitudes ciudadanas, puede suceder que se filtren.

El servidor o contratista que las identifique debe remitirlas al correo de ***atencion.ciudadana@medellin.gov.co***, en donde se entregará al

solicitante un número de radicado con el cual podrá hacerle seguimiento a su petición una vez se surta la radicación con la validación de requisitos.

Tenga en cuenta:

1. El término de respuesta empezará a contar un día después de haber sido radicada en el sistema de gestión de las PQRSD.
2. El uso de canales oficiales debe ser parte de los protocolos de orientación e Información para el ciudadano ya que de esta forma se puede garantizar la trazabilidad de la solicitud realizada.

CAPITULO 6. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE PETICIONES

6.1 Contenido del Derecho de Petición

De acuerdo al artículo 16 de la ley 1755 de 2015, todas las peticiones deberán contener como mínimo:

a) Autoridad a la que se dirige.
b) Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso
c) Número de documento de identidad

Sin embargo, Los derechos de petición pueden ser anónimos, siempre que la identificación del solicitante no sea necesaria para darle respuesta y sea procedente para la entidad la solicitud.

d) Dirección de correspondencia física o electrónica.
e) Objeto de la petición.
f) Razones en las que se basa su petición.
g) Documentos necesarios para iniciar el trámite.
h) La firma del peticionario cuando fuere el caso.

La Entidad debe analizar la petición, y no podrá estimarla como incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren en las normas vigentes; que no sean necesarios para resolverla o que la entidad los tenga dentro de sus archivos

Tampoco podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

Es importante que la petición cuente con un *número de radicado*, lo cual indicará, que la misma ingresó a través de nuestros canales oficiales y por tanto será posible realizar el seguimiento de la gestión que se le dé.

6.2 Insistencia del ciudadano en la presentación de una solicitud que no cumple los requerimientos para su radicación [7]

Cuando la petición no tenga los documentos o información requerida, la entidad debe indicarle al ciudadano los documentos o la información que falten, con el fin de que esta sea subsanada antes de la radicación.

Si luego de informarle al ciudadano sobre lo que debe completar, éste insiste en radicar su solicitud, así se hará, dejando constancia de la información o documentación incompleta.

No podrá rechazarse la radicación de una solicitud por no presentar documentos o información necesarios.

6.3 Peticiones verbales

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación dejará constancia y radicará las peticiones verbales que se reciban, por cualquier medio idóneo que garantice la comunicación o

[7] Artículo 15, Ley 1755 de 2015

transferencia de datos de la información al interior de la entidad conforme a los dispuesto en el Decreto 1166 de 2016

Constancia de recepción de la petición verbal

Debe expedirse una constancia de la recepción del derecho de petición verbal, que deberá contener la siguiente información:

- Número de radicado
- Fecha y hora de recibido
- Los nombre y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y de la dirección física o electrónica donde se recibirá correspondencia y se harán las notificaciones
- El objeto de la petición
- La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición
- Constancia explicita de que la petición se formuló de manera verbal
- Identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la petición

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía estableció la constancia para el registro de las solicitudes verbales, denominado *FO-SECI-071 Recepción de Peticiones Verbales* que podrá descargarse de ISOLUCION.

La PQRSD podrá ser solicitada ser radicada como anónima y tendrá el mismo tratamiento que una solicitud con la identificación de los datos personales.

6.4 Peticiones en otras lenguas[8]

Cuando se reciban PQRSD por cualquiera de los canales dispuestos por la entidad, en una lengua nativa o dialecto oficial de Colombia, la entidad deberá dejar constancia de este hecho y grabará la PQRSD en cualquier medio tecnológico o electrónico, con el fin de proceder a su posterior traducción y respuesta.

La traducción de la petición se hará con el apoyo del Ministerio de Cultura o por parte del Distrito Especial de ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, validando competencias con el personal idóneo para el efecto.

Igualmente, las peticiones elevadas en otro idioma tendrán el mismo tratamiento, excepto porque la traducción se hará de manera directa por la Administración Distrital, al momento de la radicación o de la gestión respectiva.

6.5 Presentación de solicitudes, quejas, reclamos o denuncias por parte de los niños, niñas y adolescentes.

Conforme al artículo 12 del Decreto Ley 019 los menores de edad pueden presentar peticiones en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protección especial, las cuales tendrán prelación en el turno sobre cualquier otra solicitud realizada a la entidad.

6.6 Peticiones presentadas de manera anónima

Las peticiones anónimas recibidas por la entidad serán admitidas para darles respuesta de fondo, siempre y cuando su anonimato no afecte la gestión de la solicitud por cuanto ofrece elementos que la hacen creíble y consistente para su revisión, o cuando exista una justificación aceptable para mantener la reserva de identidad.

[8] Artículo 2.2.3.12.9, Decreto 1069 de 2015

En caso de que la petición cuente con datos para su notificación deberá realizarse el procedimiento establecido en el *Capítulo 8 Numeral 8.11*.

Peticiones irrespetuosas[9]

Aquellas solicitudes que no se dirigen con el debido respeto a la autoridad pueden ser rechazadas por la entidad por manejar un lenguaje inapropiado.

La sentencia T-353 de 2000 de la Corte, indica lo siguiente: "…*los escritos irrespetuosos son aquéllos que resultan descomedidos e injuriosos para con los mencionados sujetos, de manera ostensible e incuestionable y que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, aún en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial*…"

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, en caso de considerar que la PQRSD es irrespetuosa, dará respuesta al ciudadano indicando que no será gestionada por el lenguaje utilizado, respuesta motivada y amparada en la ley.

6.7 Peticiones análogas de información, de interés general o de consulta[10]

Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información, de interés general o de consulta, cuyo escrito sea el mismo, la administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación o en la página web y

[9] Artículo 19, Ley 1755 de 2015
[10] Artículo 22, Ley 1755 de 2015

entregará copias de la misma a quienes las soliciten; es decir no es necesario personalizar la respuesta para cada ciudadano, sino que con un solo radicado relacionado a todas las peticiones se da por efectiva la respuesta.

Es importante que en el momento de la notificación de esta se dé suficiente publicidad para garantizar que los peticionarios directos puedan tener conocimiento de la contestación brindada.
Cuando se trate de una misma petición dirigida a cada una de las Secretarías, Departamentos Administrativos o Gerencias de la entidad, desde Servicio a la Ciudadanía y con el apoyo de la Secretaría General, si así se requiere, se remitirá la solicitud a la dependencia que dentro de sus competencias sea responsable de la respuesta y se informará de ser necesario a las demás dependencias de dicho oficio.

6.8 Peticiones reiterativas[11]

Son aquellas solicitudes presentadas continuamente con los mismos requerimientos por parte de una misma persona o personas. Para su respuesta, la entidad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

Para dar gestión, se debe crear un nuevo radicado donde se anexe la respuesta dada con anterioridad. Para su cierre en el sistema, no se permite solo relacionar la respuesta que ya se habia entregado, toda vez que la misma no relaciona el nuevo radicado.

[11] Artículo 19, Ley 1755 de 2015

CAPITULO 7. TIPOLOGÍA DE LAS PQRSD

7.1 Solicitudes para resolver en la Estrategia de Solución en Primer Contacto

Con el fin de optimizar el proceso de PQRSD de la Alcaldía de Medellín y mejorar la calidad en la prestación del servicio a los grupos de valor y de interés, se crea la estrategia de dar solución en el primer contacto para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias que por su contenido, puedan ser resueltas con guiones o formatos preestablecidos con el cumplimiento de los criterios de calidad, evitando así, demoras en la atención de la solicitud, desgastar con respuestas repetitivas a las demás Dependencias de la entidad y resolver de manera inmediata la solicitud porque están relacionadas con procesos de apoyo, eventos, ferias, información de programas, proyectos, beneficios, sedes entre otros temas que por su naturaleza no requieren ser trasladas a las dependencias.

Se refiere a aquellas peticiones sobre la que existe una respuesta ya predeterminada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y que han sido aprobadas (desde la estrategia de lenguaje claro) para su implementación por el procedimiento de gestión y respuestas bajo esta estrategia.

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a este tipo de peticiones deberá dar respuesta dentro de los términos legales establecidos para el efecto y conforme con el contenido de la solicitud.

Asimismo, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía deberá dar respuesta a las sugerencias y manifestaciones de opinión formulados por los peticionarios.

7.2 Peticiones de segundo nivel

Estas peticiones requieren de un análisis y estudio técnico o jurídico para su respuesta por parte de la dependencia responsable del tema. Para ello, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, realiza

dos clasificaciones a las PQRSD de acuerdo con el número de dependencias que sean competentes en darle respuesta a la misma. De acuerdo con lo anterior se tiene:

7.2.1 PQRSD Unidependencia

Es aquella petición, en cuyo objeto se identifica que el competente en darle respuesta es una sola dependencia de la Administración Distrital

Dicha petición es delegada a través del Sistema de gestión de PQRSD al encargado dentro de la dependencia de gestionarla de acuerdo con la Matriz Temática de la misma.

7.2.2 PQRSD Multidependencia

Es aquella petición donde varias dependencias son responsables de resolver una solicitud por tener competencia en alguna de las pretensiones del peticionario, sin embargo, solo aplicará entre **Secretarías, Departamentos Administrativos y Gerencias**

Así, cuando Servicio a la Ciudadanía identifica una PQRSD Multidependencia, procede a:

- Identificar las dependencias competentes de acuerdo con lo solicitado.
- Generar radicados individuales, según el número de dependencias identificadas que son competentes.
- Informar a los enlaces gestores que la solicitud es Multidependencia, quienes deben generar respuesta de acuerdo con los puntos, numerales o pretensiones de su competencia.

Para más información se puede remitir Instructivo en Isolucion IN-SECI Gestión de PQRSD Multidependencia.

Salvo cuando la solicitud Multidependencia corresponda a un tema estratégico, catalogado como prioritario, la respuesta podrá ser consolidada por la dependencia que indique la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía u otra del nivel estratégico de la entidad.

Instructivos:

- *IN-SECI Gestión de PQRSD Multidependencia*

No son PQRSD Multidependencia: Las PQRSD que se identifiquen como competencia de diferentes Subsecretarías, Subdirecciones u unidades de una misma dependencia, no se entenderán como Multidependencia. Estas PQRSD deberán ser gestionadas al interior de cada una de las Secretarías, Departamentos Administrativos o gerencias, quienes deben articularse al interior para responder de manera consolidada.

CAPITULO 8. GESTIÓN DE LAS PETICIONES

8.1 Atención prioritaria de peticiones[12]

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, dará atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental o cuando sean interpuestas por personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta, cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien

[12] Artículo 20, Ley 1755 de 2015 y Artículo 13, Decreto Ley 019 de 2012

deberá probar la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.

El BackOffice clasificará la petición con ***Prioridad Alta*** en el sistema y a través de correo electrónico informará a los responsables de dar respuesta para que pueda ser gestionada con prioridad en los tiempos establecidos para tal fin.

Si la petición la realiza un ***periodista***, para el ejercicio de su actividad se tramitará preferencialmente. La dependencia a quien le llegue la solicitud podrá determinar el tiempo para dar respuesta sin superar el legalmente previsto.

8.2 Atención prioritaria de peticiones con adopción de medidas de urgencia[13]

Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la Alcaldía deberá adoptar de **inmediato las medidas de urgencia** necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición.

El BackOffice clasificará la petición con ***Prioridad Alta*** en el sistema y a través de correo electrónico informará al Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía para que, de la manera más expedita y siempre por correo electrónico, **informe inmediatamente de la urgencia** de la petición al directivo de la respectiva dependencia para que proceda a la gestión.

8.3 Ampliación de información al peticionario

Luego de recibir los derechos de petición, puede suceder que el Distrito especial de Ciencia, tecnología e innovación de Medellín,

[13] Artículo 20, Ley 1755 de 2015

necesite contactar al solicitante para pedirle alguna acción de su parte, que permita brindarle una respuesta, así entonces se puede identificar las siguientes situaciones:

8.3.1 Solicitud de corrección o aclaración de petición oscura o no clara.

Aplica cuando el solicitante debe corregir o aclarar la petición porque no es clara, es decir, no se entiende su objeto o su finalidad[14].

Entonces, se debe pedir al solicitante que aclare la información para poder brindarle una respuesta clara, congruente y de fondo.

Tenga en cuenta que:

1. La corrección o aclaración, por parte del peticionario, debe hacerse dentro de los 10 días hábiles siguientes luego de notificación de la solicitud.
2. La solicitud de corrección o aclaración no aplica con peticiones incompletas o inadecuadas.

Si el solicitante no corrige o aclara la petición en esos 10 días, puede archivar la petición, sin necesidad de generar un acto administrativo de desistimiento.

8.3.2 Solicitud de complementación de información

[14] Artículo 19, Ley 1755 de 2015.

La Alcaldía de Medellín, puede pedir al solicitante que complete la información o que realice algún trámite necesario para brindarle una respuesta a su PQRSD.

Tenga en cuenta que:

1. La solicitud de ampliación de información debe hacerse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación de la petición.
2. El solicitante tiene 1 mes, para ampliar la información. Dicho mes se cuenta a partir de la notificación de la solicitud de ampliación.
3. El solicitante puede solicitar ampliación en el tiempo para completar la información, hasta por 1 mes más.
4. El tiempo para responder la petición, queda suspendido, hasta que el solicitante amplié la información.

Si el ciudadano no complementa la PQRSD en el sentido requerido y no ha solicitado prórroga del término para la complementación, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía podrá emitir una Resolución de Desistimiento del derecho de petición y la consecuencia del archivo.

8.3.3 Solicitud de ampliación de términos para dar respuesta[15].

Las peticiones cuentan con unos plazos definidos en la norma para resolverse de acuerdo con su objeto o a quién las interpongan, tal y como se especificó en el CAPITULO 4. MODALIDADES Y TÉRMINOS DEL DERECHO DE PETICIÓN.

Pero puede pasar, que eso plazos no sean suficientes para que la entidad le dé respuesta al solicitante.

[15] Artículo 14 Parágrafo, Ley 1755 de 2015

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía ha dispuesto el formato ***FO-SECI-073 Ampliación de término de respuesta para las solicitudes*** registrado en Isolucion para que las dependencias puedan realizar la ampliación de las solicitudes fácilmente.

La ampliación deberá quedar adjuntada en el sistema como anexo para evitar el cierre de la solicitud.

Tenga en cuenta.

La ampliación del plazo de respuesta no puede exceder del doble del plazo original.

Ejemplo:
Una solicitud de información tiene como plazo 10 días hábiles. Si deseas ampliar el plazo, puedes hacerlo por otros 10 días hábiles adicionales, es decir, que el plazo de

8.4 Desistimientos

Los desistimientos son actos administrativos, creados para declarar formalmente que un derecho de petición, queja, reclamo o denuncia presentada a la entidad ha sido desistida o abandonada por el solicitante. Existen dos maneras de desistir

- ***Desistimiento Tácito***
  Se entiende que el solicitante ha desistido de la petición cuando no aporte los documentos o información que fueron requeridos en la ampliación de información, en el plazo de 1 mes o en su prórroga.

  Se decretará desistimiento motivado y su archivo; únicamente procederá recurso de reposición.

Esto no implica, que el peticionario no pueda presentar nuevamente la solicitud con el lleno de los requisitos.

- ***Desistimiento Expreso***

  Los peticionarios podrán desistir en cualquier momento sus peticiones, sin perjuicio de que pueda presentarse de nuevo con los requisitos completos.

  La petición se cerrará haciendo claridad sobre el desistimiento realizado por el solicitante y se archivará.

  Nota: la petición podrá seguirse de oficio si se considera necesario por motivos de interés público, en este caso, se hará a través de resolución motivada.

8.5 Remisiones por competencia[16]

Las remisiones solo se entenderán como aquellas que se realizan de las PQRSD que ingresan a la Entidad y que se consideran como competencia de una entidad externa.

Ante la remisión existen dos situaciones a tener en cuenta:

- La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía realiza un primer análisis de la competencia del escrito de la PQRSD en el cual define si la competencia de dar respuesta es de la Administración Distrital o de una Entidad externa.

  Si en el análisis que se realiza se considera que la competencia para dar respuesta total o parcial es de una entidad externa, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía enviará un oficio remisorio a la entidad que se ha considerado competente en la cual indicará la razón de la remisión y la nota de que ese oficio

[16] Artículo 21, Ley 1755 de 2015

será remitido al interesado de la respectiva PQRSD para el conocimiento de este.

El término para enviar el oficio y notificarlo será de 5 días hábiles después de la radicación de la solicitud

En caso de haberse remitido parcialmente la PQRSD por competencia de una entidad externa, la otra parte del escrito será remitida a la dependencia del nivel central para su respectiva gestión dentro de los términos que se definan y de acuerdo a la competencia que se establezca.

- Si la PQRSD es radicada y direccionada a alguna de las dependencias de la Administración Distrital para dar respuesta, pero luego de un juicioso análisis la dependencia determina que no hace parte de sus competencias, deberá realizar la remisión a la entidad externa y dar adecuado cierre a la PQRSD dentro del sistema, cargando la remisión y realizando un comentario de la gestión realizada.

En todo caso, la petición deberá ser remitida dentro de los **cinco (5) días hábiles siguientes al de la recepción**, conforme lo indica el Articulo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Se debe aclarar que **NO** existe remisión por competencias dentro de las mismas dependencias de la Alcaldía de Medellín. En caso de que la PQRSD llegue a una dependencia que no es responsable de dar respuesta, deberá devolver la solicitud al BackOffice para su debida clasificación. En caso de realizarse un mal procedimiento, la dependencia que remita por competencia a otra Secretaría deberá asumir la responsabilidad en la gestión de la respuesta y las consecuencias legales que esto conlleve.

8.6 Procedimientos regulados por normas especiales

Los procedimientos administrativos regulados por normas especiales se regirán por ellas y en lo no previsto, se dará aplicación al Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en las normas que los sustituyan o modifiquen.

Es así como todos los trámites que se encuentren registrados en el Sistema Único de Información Trámites podrán rechazarse su ingreso como PQRSD y en caso de insistencia se podrá indicar en la respuesta el procedimiento que se debe seguir para efectuar dicha solicitud

Asimismo, todos los recursos que ingresen en contra de los actos administrativos que emita la entidad, no serán catalogados como Derechos de Petición por cuanto el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece el procedimiento y los términos para su resolución.

8.7 Procedimiento especial de solicitud de información con identificación reservada

Los ciudadanos que consideren que existe un riesgo para su integridad o vida o la de sus familiares con la solicitud de información podrán presentar, por medio de las entidades del Ministerio Público, solicitudes con reserva de identidad.

Para este fin, la Procuraduría General de la Nación tiene dispuesto un formulario electrónico en su página web en el siguiente enlace:

https://www.procuraduria.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50012&s=0#no-back-button

El solicitante no tiene la obligación de dar una explicación detallada del porqué se siente en peligro.

De igual forma, la entidad a través de sus canales oficiales podrá radicar estas solicitudes, dejando la observación sobre la reserva de identidad.

8.8 Rechazo de peticiones de información por motivo de reserva legal[17]

El artículo 4 de la Ley 1712 consagra que toda la información que esté en posesión, custodia o bajo control de la Alcaldía de Medellín es pública, excepto las que por ley tengan el carácter de reserva.

Las excepciones a la reserva de información y documentos están consagradas en la Constitución, tratado o convenio internacional ratificado por el Congreso, ley o decreto con fuerza de ley.

La reserva de información y documentos tiene como objeto evitar que se causen daños a derechos o bienes de las personas o a bienes públicos.

Toda decisión que rechace la petición de información o documentos por parte de la Alcaldía de Medellín deberá ser motivada, indicando de manera precisa las disposiciones legales a que den lugar y deberá ser notificada al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de información o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo el de insistencia según el artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La restricción por reserva legal no se extenderá a otros segmentos del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.

Si la persona interesada insiste en la petición de información o de documentos que se han considerado de reserva, corresponde al Juez Administrativo de Medellín decidir en única instancia si niega o acepta, total o parcialmente, la petición formulada.

[17] Artículo 25, Ley 1755 de 2015

Para ello, el servidor público respectivo enviará la documentación correspondiente al Juez Administrativo, el cual decidirá dentro de los términos de su competencia, según lo previsto en la Ley 1755 de 2015.

El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los 10 días siguientes a ella.

8.9 Gestión de las solicitudes de información

Se define como toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal[18].

Para la Alcaldía de Medellín las solicitudes con esta denominación serán las siguientes:

- Peticiones relacionadas con la estructura orgánica: funciones y competencias, descripción de divisiones o departamentos
- Información sobre trámites y servicios: requisitos, normatividad, formularios, costos, procedimientos.
- Horarios de atención y direcciones de correspondencia o para la atención al ciudadano
- Canales de comunicación
- Lineamientos creados por la entidad: Actos administrativos, normas, políticas, procesos y procedimientos
- Información sobre un radicado
- Información sobre procesos contractuales

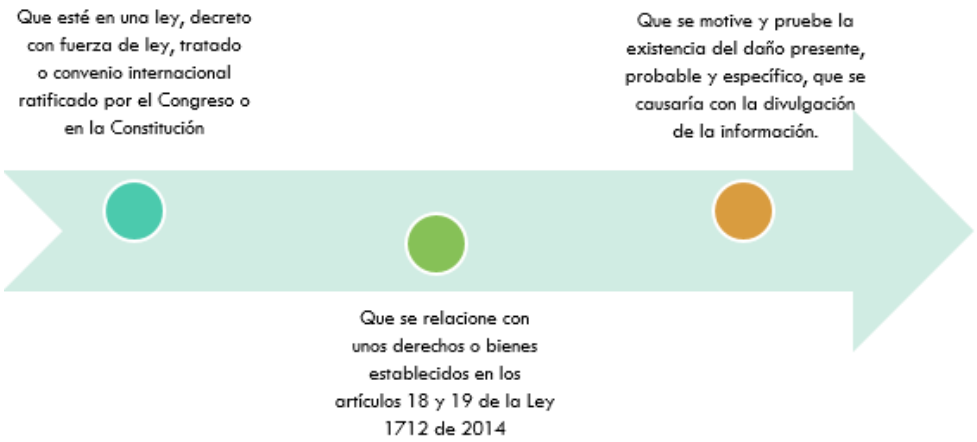
Tiempo de respuesta: 10 días hábiles

8.9.1 Procedimiento a seguir

Una vez identificado que la petición tiene clasificación como *Solicitud de información*, el servidor deberá verificar que cuenta con la información para dar respuesta.

[18] Artículo 6, numeral b, Ley 1712 de 2014

La Ley 1712 en su artículo 4 dispone que la información que esté en posesión, custodia o bajo control de la entidad es pública. Pero se pueden presentar excepciones con el fin de evitar que se causen daños a derechos de las personas o a bienes públicos. Estas deben cumplir los siguientes requisitos establecidos en esa Ley[19]:



La respuesta que se dé al ciudadano negando la información debe indicar el fundamento legal que establece el objetivo legítimo de la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la califica.

Asimismo, se deberá diligenciar en el índice de Mercurio que se negó la información y explicar dentro de un comentario en la herramienta si fue por inexistencia de la información solicitada o por reserva de esta.

8.10 Gestión de solicitudes entre autoridades

Cuando ingrese una solicitud a la Alcaldía de Medellín por parte de una entidad pública esta deberá ingresar por el flujo de PQRSD en el sistema MERCURIO o en el

[19] Ver Guía para responder a solicitudes de acceso a información pública. Ley de Transparencia

que disponga la entidad, con el fin de hacer el seguimiento a su debida gestión.

Las peticiones de información de entidades públicas manejan unos tiempos definidos en la norma, que serán definidos en el siguiente cuadro:

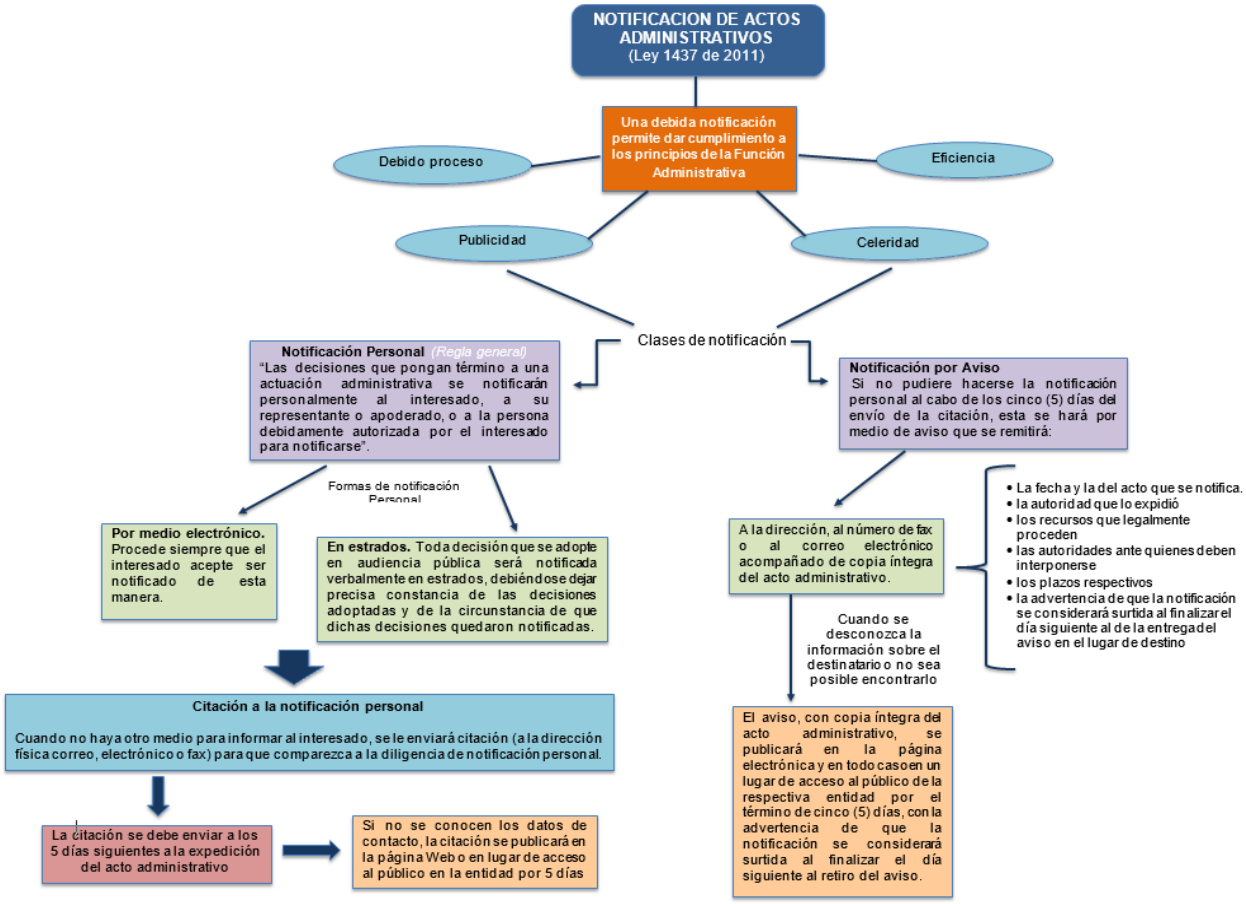
Organismo	Norma	Artículo	Término
Defensoría del pueblo	Ley 24 de 1992	Artículo 15	5 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.
Congreso de la República	Ley 5 de 1992	Artículo 258	Solicitud de informes por los Congresistas A los 5 días siguientes deberá procederse a su cumplimiento.
		Artículo 260	Solicitud de Documentos A los 10 días hábiles se dispondrá su envío oportuno
Entes de Control	Ley 1755 de 2015	Artículo 30	Las peticiones o solicitudes de los entes de control se responderán en el término señaladas por las mismas. Si no se señala término se deberá atender dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación.
Entidades Publicas	Ley 1755 de 2015	Artículos 14 y 30	Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14

Si la solicitud de la entidad pública no es de documentos o de información se podrá resolver en el término de 15 días[20].

[20] Artículo 30, Ley 1755 de 2015 Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14

8.11 Notificación de la respuesta al ciudadano

La notificación de los actos administrativos se realizará de acuerdo con la naturaleza de estos, es decir, que la forma de notificarse dependerá de si se identifican como de carácter general o de carácter particular, así tenemos que:



Tenga en cuenta:

Cuando la respuesta emitida a una petición haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, **la información relativa a la misma será publicada en el portal web, a través de notificación por aviso.**

8.12 Tratamiento de datos personales

Conforme a la definición establecida en la Ley 1581 de 2012, el dato personal "es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables", esto es: nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio, entre otros.

Estos datos pueden almacenarse en cualquier soporte físico o electrónico y ser tratados de forma manual o automatizada.

En caso de que un ciudadano solicite mediante el derecho de petición información sobre datos personales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

TIPO DE PETICIÓN	DESCRIPCIÓN	TÉRMINO PARA RESPONDER
Acceso a conocer	Solicitud del titular o a quien reconozca para ello con el propósito de conocer sus datos personales, tratamiento o circunstancias especiales del tratamiento	15 días

Consulta[21]	Solicitud del titular o a quien reconozca, para consultar la información contenida en el registro individual vinculado a la identificación del titular de los datos.	10 días, con posibilidad de ampliación sin superar los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
Reclamo[22]	Solicitud del titular o a quien reconozca, para rectificar o actualizar la información de sus datos personales o solicitar su eliminación (en algunos casos especiales o por presunto incumplimiento de los deberes de la Ley de protección de datos)	15 días, con posibilidad de ampliarlo, sin superar 8 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo inicial.
Revocatoria de la autorización	Solicitud del titular o a quien reconozca, para ello solicitará la revocatoria de la autorización del tratamiento de los datos personales (siempre que no lo impida una disposición legal). Podrá ser total o parcial, en caso de ser parcial deberá indicarse el aparte con el que no se está de acuerdo.	15 días
Quejas	Solicitud del titular o a quien reconozca, para solicitar actuación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez se haya agotado la consulta o el reclamo ante la Alcaldía de Medellín.	N/A

[21] Artículo 14, Ley 1581 de 2012
[22] Artículo 15, numeral 3, Ley 1581 de 2012

8.13 Conflicto de intereses[23]

Acorde con lo expresado por el Consejo de Estado, el conflicto de intereses únicamente podrá darse cuando se pretenda con su actuación otorgar favores o ventajas personales para sí o sus parientes, que no se les reconocen a los demás. El constituyente quiso evitar, al prever la ocurrencia del conflicto de intereses, que con su accionar haga prevalecer su interés personal o familiar sobre el general que debe acatar y promover. Busca acabar con las ventajas personales distintas a las que se predican de la generalidad.

En este orden de ideas, se considera que el servidor público que tenga interés particular y directo en una decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho, deberá declararse impedido para actuar.

CAPITULO 9. DEVOLUCIONES

En la gestión de PQRSD se habla que hay una devolución, cuando una vez clasificada la solicitud a alguna de las dependencias de la entidad por la

Tenga en cuenta que:

4. El sistema permite hacer devoluciones de PQRSD hasta el 50% del tiempo de la petición, una vez, se venza el tiempo, ya no podrá realizarse la devolución y deberá darse respuesta al solicitante *(Clara, congruente y de fondo)*

5. Cuando se realice una devolución debe indicar una justificación que responda ***¿por qué no me corresponde conocer la PQRSD?* y si es posible indique quién debe conocer**.

[23] Guía de Administración Pública. Conflictos de interés de servidores públicos. Versión 2. Febrero 2018

matriz temática, ésta indica que no es de su conocimiento o competencia y la devuelve a través del sistema de gestión dispuesto para las PQRSD, es importante tener en cuenta que el tiempo para hacerlo debe estar por debajo del 60% de acuerdo con los términos del tipo de solicitud.

Las malas prácticas que se pueden presentar en la devolución de una PQRSD que no es de competencia del servidor son las siguientes:

- Evacuar una PQRSD sin respuesta relacionada.
- Reasignar o hacer copia de la PQRSD a otras personas, sin seguir el procedimiento de devoluciones o reasignación en la herramienta, y luego evacuarla.
- Evacuar una PQRSD que se encuentra vencida porque ya no es posible realizar su devolución.

La realización de estas acciones puede traer como consecuencia la reactivación o devolución de la PQRSD a la bandeja del responsable de la mala práctica, para que dé respuesta clara, congruente y de fondo al ciudadano.

La devolución o reactivación del documento de la petición al responsable de la realización del mal procedimiento, se realizará previa verificación de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

CAPÍTULO 10. RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN

Las respuestas generadas por las dependencias a derechos de petición interpuestos por la ciudadanía en general deberán cumplir con los siguientes criterios:

Así entonces, "*La efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz*".[24]

La respuesta también debe dar a conocer el formato en que se encuentra la información, entre otros: fotocopias, medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, Discos Compactos, DVD

10.1 Requisitos para el cierre efectivo de una petición en el sistema

Para que una solicitud quede debidamente gestionada en el sistema automatizado para la atención de las PQRSD deberá cumplir con lo siguiente:

- Contar con un radicado de salida asociado a la petición
- El radicado debe tener una imagen cargada en el sistema
- En caso de que la respuesta sea un acto administrativo, este deberá quedar anexado a la petición

10.2 Respuestas a derechos de petición no válidas para el cierre efectivo de la misma

Las siguientes formas de respuestas no serán aceptadas como una contestación efectiva para el ciudadano, por no generar un radicado externo:

- Remisiones entre dependencias de la entidad (Radicado interno)
- Respuesta indicando que no es de su competencia sino de otra dependencia de la entidad
- Respuesta mediante un comentario en la herramienta
- Respuesta a través del correo institucional del servidor

[24] Corte Constitucional Republica de Colombia. M: P: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013). Sentencia T-149/13.

Los servidores o contratistas que efectúen algunas de las situaciones mencionadas, deberán asumir la responsabilidad en caso de que se presente una tutela o una investigación por la no respuesta efectiva a la solicitud.

De igual forma, la solicitud será activada en la bandeja de quien realizó un mal procedimiento, para que sea gestionada la respuesta conforme a los lineamientos definidos.

CAPITULO 11. ACTORES EN LA GESTIÓN DE PQRSD EN LA ADMINISTRACIÓN

11.1 Solicitante

Activa a la entidad, cuando realiza una solitud por cualquiera de los canales de atención a la ciudadanía.

El solicitante pueden ser personas naturales, personas privadas, personas jurídicas, entidades públicas.

11.2 Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

Es la dependencia responsable de hacer contacto directo con la ciudadanía, garantizar una atención de calidad en las veintiún (21) sedes de servicio a la ciudadanía y permitir el acceso a la oferta de la institución.

Para cumplir con esto, la Subsecretaría de servicio a la ciudadanía realiza las siguientes actividades:

Actúa para cumplir las siguientes actividades:

a) Prestar atención al público en las sedes de servicio a la ciudadanía.

b) Radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por actos de corrupción de servidores o contratistas de la Entidad y trámites, por los diferentes canales de atención: Presencial, Telefónico y Virtual

c) Direccionar las PQRSD a las diferentes Secretarías y Departamentos Administrativos que se radican ante la Entidad, para que las mismas puedan ser gestionadas a través del área de clasificación de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

d) Remitir las PQRSD que sean competencia de otras entidades[25] e informar al ciudadano sobre la remisión de su petición a otra entidad; igualmente, informará al ciudadano cuando desde la lectura de la PQRSD no se identifique la entidad competente.

e) Establecer mecanismos de enlace entre los grupos de trabajo especiales e interdisciplinarios creados por las Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos, para la debida gestión de PQRSD.

f) Realizar entrenamiento en manejo y uso de la herramienta

g) Enviar informe y análisis semanal del estado de las PQRSD a las dependencias.

El informe contiene:

- Número de PQRSD radicadas.
- indicador de oportunidad.
- Alertas
- Estados de trámites.
- Usuarios responsables.

[25] Cuando una vez realizado el análisis de competencia por parte de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía se direccione una PQRSD, a alguna de las 23 dependencias de la Administración para dar respuesta y se considere que el competente para dar respuesta es una entidad externa, luego de un minucioso análisis de la dependencia, deberá realizarse la respectiva remisión con la motivación de falta de competencia por cada dependencia y dar el adecuado cierre a la PQRSD dentro del sistema, cargando la remisión y realizando un comentario de la gestión realizada.

h) Realizar visitas semanales a las dependencias con la finalidad de solucionar inquietudes respecto del manejo del Sistema Automatizado para la gestión de las PQRSD, actualizar posibles cambios surgidos en los temas de la Matriz temática y proponer mejoras en los procedimientos para una efectiva respuesta a las solicitudes

i) Apoyar a las dependencias con las solicitudes de cambios en la Matriz temática de PQRSD para realizar los cambios requeridos con la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la información.

j) Apoyar en la construcción e implementación de planes de mejoramiento cuando las dependencias cuenten con solicitudes respondidas extemporáneamente.

k) Apoyar en la gestión y programación de capacitaciones en los temas de la Matriz temática para el BackOffice con el fin de mejorar el proceso de clasificación.

l) Realizar análisis de la calidad de las respuestas, con una muestra aleatoria de solicitudes, para validar que las dependencias se encuentren dando respuesta de fondo, clara, completa y que se haya notificado al peticionario de manera oportuna

11.3 Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos

Son las responsables de dar respuesta a los derechos de peticiones según sus competencias:

a) Designar equipos de trabajo especiales para la proyección, compilación y articulación de las respuestas a las PQRSD en cada dependencia.

Los equipos pueden conformarse por directivos, líderes, profesionales especializados, profesionales y nivel asistencial y contratistas con actividades contractuales definidas para el efecto.

b) Designar un Enlace para el componente de PQRSD de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, que se encargará de:

I. Recibir el informe de número de ingresos y vencimientos de PQRSD que le remita la Subsecretaría de manera semanal respecto de su dependencia;
II. Informar a la Subsecretaría los ajustes en la matriz temática por cambios de responsables en temas, creación, modificación o eliminación de temas;
III. Ser gestor y apoyo logístico en las solicitudes de entrenamiento a la Subsecretaría en temas de competencia de la respectiva dependencia y en uso de la herramienta de gestión para PQRSD;
IV. Apoyar en el seguimiento de las PQRSD que se consideren con prioridad o con categoría de alerta roja *(Entidades Públicas, vulneración a Derechos Fundamentales, población vulnerable)*.

c) Dar trámite oportuno y con respuesta de fondo a las PQRSD que le sean asignadas por conocimiento y competencia, siguiendo siempre los parámetros establecidos en el Sistema Único Automatizado de Gestión para las PQRSD.

d) Fijar mecanismos de control para que los funcionarios competentes de las diferentes dependencias adelanten la gestión de respuesta siguiendo siempre los parámetros establecidos en el Sistema Único Automatizado de Gestión para las PQRSD.

e) Acogerse a la Política de Cero Papel y a la firma electrónica o digital en los casos que corresponda, la cual debe articularse de manera funcional en el Sistema Único Automatizado de Gestión para las PQRSD.

f) Reportar a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía los equipos de trabajo especiales que se conformen para la gestión de las PQRSD, así como los cambios que se generen respecto de estos por traslados, vacaciones, incapacidades, desvinculación, etc.

g) Comunicar a la autoridad disciplinaria competente para que se adelanten las investigaciones pertinentes en los casos en que se evidencie que un empleado público de manera injustificada ha omitido dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones que hayan sido de su conocimiento.

h) Capacitar a los equipos de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía con el fin de realizar un eficaz y efectivo direccionamiento de las PQRSD a las 23 dependencias de la Administración de acuerdo con las competencias.

11.4 Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la Información:

Conforme al Decreto Municipal 0863 de 2020, la Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la información tiene como funciones entre otras:

a) Participar del gobierno de Tecnologías de la Información, a través de la definición de políticas en términos de infraestructura tecnológica, seguridad informática y Gestión documental.

b) Participar por medio de las acciones requeridas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Alcaldía de Medellín.

c) Propender por la óptima funcionalidad, soporte, mantenimiento y actualización permanente de las herramientas y servicios de Infraestructura Tecnológica y seguridad informática.

d) Desarrollar e implementar planes de administración y estandarización de los componentes que soporten los servicios, la infraestructura tecnológica y seguridad informática, buscando la alta disponibilidad de estos en la entidad.

e) Gestionar las relaciones con los usuarios y grupos de interés, con el fin de conocer el perfil y expectativas, y así proveer servicios de Tecnologías de la Información con las características adecuadas de Infraestructura Tecnológica, seguridad informática y gestión documental, identificando las capacidades actuales de los Servicios y proyectando las capacidades futuras requeridas para un óptimo funcionamiento.

f) Coordinar con las dependencias correspondientes las estrategias para el uso y apropiación, por parte de los grupos de valor y de interés, de la arquitectura de infraestructura de Tecnologías de la Información y de seguridad, y del proceso de gestión documental

g) Planear, dirigir, implementar, controlar y mejorar los servicios de Gestión Documental física y electrónica, con el fin de conservar, custodiar y preservar los documentos, en sus diferentes soportes, durante todo el ciclo vital.

h) Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

CAPITULO 12. ROLES EN LA GESTIÓN DE PQRSD

RADICADOR: Personal encargado de recibir y registrar las solicitudes de la comunidad. Éste verificará que los documentos entregados por el solicitante estén completos, de lo contrario, se lo hará saber.

BACKOFFICE: Personal encargado de clasificar y distribuir las PQRSD a las dependencias que ingresan a la entidad, a través del Sistema de gestión de las pqrsd.

ENLACE: Personal que sirve de contacto o intermediario entre Servicio a la Ciudadanía y las dependencias de la entidad.

- Personal de Servicio a la Ciudadanía enlazado con las dependencias.
- Personal de las dependencias enlazado con Servicio a la Ciudadanía.

GESTOR: Personal de las dependencias encargado de dar respuesta a una PQRSD y notificarla al ciudadano.

CAPITULO 13. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PQRSD

13.1 Funcionamiento

El sistema permite radicar, gestionar, y hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción, que se presenten de manera escrita o verbal en la entidad.

Igualmente, permite acceder a los documentos o archivos anexos a las peticiones a través del número de radicado asignado.

13.2 Clasificación de las solicitudes por medio de la Matriz temática

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía maneja una Matriz temática para la Gestión de PQRSD, en la que las dependencias de la entidad definen temas según sus competencias y responsables al interior de cada subsecretaría, subdirección, equipo, unidad u estructura administrativa.

Una vez definida y aprobada la matriz por los jefes de las dependencias; Servicio a la Ciudadanía actualiza la base de datos de clasificación según los temas y sus responsables, en el Sistema de Gestión, para distribuir las PQRSD a las dependencias de acuerdo con sus competencias, por ejemplo:

Dependencia	Responsable	Tema (descripción)
Desarrollo Económico	Lucía Sánchez	Medellín Digital
		Turismo
		Desarrollo Rural
		Planeación Local y Presupuesto Participativo Desarrollo Económico

		Creación y Fortalecimiento Empresarial
		Delegadas Despacho del Alcalde Desarrollo Económico
		Banco de los Pobres Financiación de Inversión

Los cambios en los temas o responsables de *La Matriz temática se realizarán con el apoyo de Servicio a la Ciudadanía y según* el Instructivo en Isolucion:

IN-SECI Responsables en matriz temática PQRSD y Trámites

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía hará una revisión de la pertinencia de la creación de nuevos temas y formulará sugerencias sobre las modificaciones realizadas.

13.3 Cierre de peticiones en el Sistema para la Gestión de las PQRSD

Para que la PQRSD se encuentre efectivamente gestionada y cerrada el ciudadano que interpuso la solicitud debe conocer la respuesta del mismo, lo que significa que, ante la presentación de una petición, la entidad se encuentra en la obligación de generar un ***radicado de salida*** que se encuentre relacionado a la solicitud, con el fin de que pueda ser notificada la respuesta al interesado, agotando todos los medios que se encuentren disponibles para informar la respuesta.

Los comentarios en la herramienta no son procedentes como medio de notificación y de cierre de las PQRSD porque hacen parte del procedimiento interno de la Administración, no son una respuesta efectiva para el ciudadano y se incumple con el criterio de notificación.

Es importante aclarar que, la relación de radicados internos tampoco son permitidos, ya que estos no cierran la solicitud ni permiten la trazabilidad para el ciudadano.

Toda solicitud siempre deberá tener relacionado un radicado externo para su debido cierre

13.4 Tratamiento de los datos personales de los ciudadanos[26]

El tratamiento de los datos personales contenidos en las peticiones recibidas en la Alcaldía de Medellín se surtirá conforme a las políticas establecidas por la entidad y de acuerdo con las normas vigentes.

13.5 PQRSD asociadas a Trámites

Las dependencias que tengan identificados trámites deberán contener en la matriz temática para la clasificación de PQRSD un tema denominado ***Quejas y reclamos asociados a trámites*** con el fin de que por dicho tema ingresen las solicitudes que afecten la adecuada prestación de los trámites, de manera que se pueda hacer seguimiento y el registro en el Sistema Único de Información de

[26] Artículo 2.2.3.12.13. Decreto 1166 de 2016

Trámites con lo define el Departamento Administrativo de la Función Pública.

CAPITULO 14. REPORTES DE GESTIÓN DE PQRSD DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, es la dependencia encargada de hacer seguimiento y control a la gestión adecuada de las PQRSD a través del sistema que se haya implementado para el efecto y de elaborar y presentar los informes requeridos.

14.1 Reporte semanal sobre la gestión de las dependencias

De forma semanal, se enviará a los enlaces designados por cada dependencia el reporte del estado de las PQRSD en el Sistema de gestión.

El reporte que se envía a las dependencias contiene la siguiente información:

- Total de ingresos de PQRSD, consolidado por el periodo reportado
- Consolidado de PQRSD (abiertas y cerradas)
- Indicación del estado de las PQRSD que se encuentran abiertas (vencidas y a tiempo de responderse)
- Usuarios que tienen PQRSD en su documento original, pendientes de gestionar.
- Proyección de las fechas en que se vencerán las PQRSD que tengan las respectivas dependencias al momento del reporte.

14.2 Informe de seguimiento semestral de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción– PQRSD

El Informe se realiza con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 que establece...

> "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular…";

Y en la Circular externa 001 de 2011 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en la cual se indica lo siguiente en el numeral 2:

> "Las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la función de "evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana", establecida en el artículo 12, literal i), de la Ley 87 de 1993, deberá incluir en sus ejercicios de auditoría interna, una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos, con el fin de determinar si estos se cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, y de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento.

El informe es generado por la Secretaría de Evaluación y Control en las fechas que se hayan definido para tal fin. La información sobre las peticiones será suministrada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de acuerdo a los parámetros que la dependencia establezca para el efecto.

14.3 Registro público de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción– PQRSD

En cumplimiento de lo establecido en la instrucción número 3 de la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, la entidad deberá disponer de un registro público organizado sobre los derechos de petición publicado en la página web con la siguiente información:

- Tema o asunto que origina la petición
- Fecha de radicación
- Término para resolverla
- Dependencia responsable
- Fecha de respuesta
- Radicado de respuesta

14.4 Informe de mejora en los procesos y procedimientos por el ingreso de PQRSD a la entidad

Semestralmente los enlaces de Servicio a la Ciudadanía en corresponsabilidad con las dependencias de la entidad deberán generar un informe con las mejoras realizadas a los procedimientos internos y la optimización de recursos de cada dependencia a raíz de las PQRSD, se tendrá en cuenta:

- acciones correctivas y/o preventivas asociadas al procedimiento.
- acciones implementadas frente a quejas o reclamos reiterativos.
- mejoras en los procedimientos para la gestión de las PQRSD en la entidad.
- Mejoras en los sistemas de gestión, mediciones, indicadores.

CAPITULO 15. INDICADORES DE GESTIÓN

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía se encarga de realizar la medición de la oportunidad en la entrega de la respuesta a los derechos de petición de toda la entidad conforme a los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015

- Fórmula:

$$Oportunidad\ de\ PQRSD = \frac{PQRSD\ respondidas\ oportunamente\ del\ mes}{Ingresos\ de\ PQRSD\ del\ mes} * 100$$

- Frecuencia de medición: Mensual
- Meta establecida: 92% mensual

Una vez se lleve a cabo la evaluación del indicador es indispensable relacionar dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta, como parámetro para la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo según sea el caso.

El incumplimiento de la meta durante tres periodos seguidos obliga a la dependencia a establecer acciones correctivas para mitigar el riesgo e incrementar el resultado.

- Procedimiento para reportar

El indicador de oportunidad de PQRSD será medido por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en los primeros días hábiles del mes siguiente de finalizar los tiempos para responder las PQRSD.

Los enlaces de la Subsecretaría enviarán a las dependencias a través del reporte semanal, la información del indicador.

Dentro de la Ficha de Salidas de Cara al Ciudadano que deben diligenciar todos los procesos de la entidad, también se encuentra incluida la respuesta a los derechos de petición con el fin de que los procesos verifiquen que las

respuestas dadas a los ciudadanos sean de fondo, claras y congruentes. Si durante el semestre a evaluar las respuestas generan salidas no conformes superando el 10% sobre el total de PQRSD ingresadas al proceso, se deberá realizar plan de mejoramiento.

Si desea conocer la *"DE-SECI Guía Metodológica para la Administración de Salidas de Cara al Ciudadano", la puede consultar en* ISOlucion en el proceso de Servicio a la Ciudadanía.

Los enlaces de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía realizarán auditoría aleatoria a las PQRSD que ingresan mensualmente a la entidad, con el objetivo de verificar la calidad de las respuestas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Respuesta de fondo
2. Respuesta clara
3. Respuesta completa
4. Notificación de la respuesta
5. Verificación de los datos del ciudadano
6. Verificación de imagen en la respuesta asociada en el sistema
7. Negación de información

Los resultados serán enviados a las dependencias en un informe trimestral para la implementación de acciones que permitan la mejora continua del proceso.

CAPITULO 16. QUEJAS NO CONFORMES

De acuerdo con el manual de buenas prácticas para la gestión de las PQRSD en la entidad (MA-SECI-003), la queja se define como la manifestación, protesta, descontento o inconformidad por la conducta del

personal de la entidad, es decir que se refiere a las actuaciones de los servidores, contratistas y/o operadores en las actividades de relacionamiento con los distintos grupos de valor e interés.

2. De acuerdo con la norma ISO 9001:2015, numeral 10.2.1 "cuando ocurra una no conformidad, incluidas aquellas originadas por quejas" "la Organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1. tomar acciones para controlarla y corregirla;
2. hacer frente a las consecuencias;

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:

1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;

c) implementar cualquier acción necesaria
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no Conformidades encontradas"

3. las quejas que serán consideradas como salidas no conformes por el Distrito y a las cuales se les debe aplicar lo reglamentado en el numeral 10.2.1 "cuando ocurra una no conformidad, incluidas aquellas originadas por quejas" serán las siguientes:

a) Las quejas originadas por situaciones que afecten gravemente la prestación del servicio en la entidad a través de los canales oficiales de atención.

b) Las quejas relacionadas a actos de corrupción de los servidores y/o contratistas.

c) La quejas originadas por situaciones que afecten la buena imagen de la entidad, que tengan afectación económica y/o reputacional.

d) Las quejas reiterativas asociadas a un mismo hecho que afecta la prestación del servicio en una sede, centro de servicio u oficina de la entidad.

e) Las quejas originadas por situaciones que violen el código de integridad y generen en los servidores conductas que afecten la adecuada gestión de trámites, servicios, PQRSD programas, proyectos y la oferta institucional.

4. Cada dependencia debe definir los controles para garantizar la identificación, seguimiento, monitoreo y control de las quejas a partir de las matrices temáticas de decisión, reportes e informes, garantizando la reacción ante no conformidad y el debido tratamiento.

5. Las quejas que darán lugar a una no conformidad deberán reportarse dentro de la metodología de Salidas no Conformes de cara al Ciudadano en el campo de observaciones a la salida PQRSD expresando el detalle del tratamiento dado en el periodo.